

1500578-73.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... dos autos consta, a prova da prática de tráfico pelo réu é frágil.

Não há nos autos prova inconcussa, produzida sob o crivo do contraditório, a permitir a ilação da prática de tráfico pelo acusado, pois não se pode excluir a possibilidade de o acusado ter adquirido porções de entorpecente, que estavam em sua posse para o seu uso.

Logo, a dúvida milita em favor do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500578-73.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500578-73.2022.8.26.0047 - 2022/000703

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MILLANO FELIPE GONZAGA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. MILLANO FELIPE GONZAGA, qualificado nos autos (fl. 5), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, supostamente, transportava e trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 10 (dez) porções de cocaína, com peso líquido total de 12,08 g (doze gramas e oito centigramas) [fls. 110/112].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 108).

O acusado foi notificado (fl. 123) e, após a apresentação da defesa prévia (fls. 161/165), a denúncia foi recebida (fls. 169/170).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (fl. 224).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fl. 224), e da d. Defensora, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 227/230).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11),

pelo laudo de constatação provisória (fls. 13/15) e pelo laudo definitivo do exame químico toxicológico (fls. 83/85).

Na fase policial o acusado aduziu que havia comprado 1 (um) pino de cocaína e cheirado. Pegou a moto 'do primo' para ir ao posto comprar cerveja. Quando viu a polícia, fugiu, pois estava na 'brisa'. Caiu da moto e continuou fugindo 'a pé'. As drogas encontradas não eram de sua propriedade (fl. 5).

Em Juízo o réu disse que a droga era para consumo próprio. Por volta das 20h00, discutiu com sua esposa. Possuía cerca de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para efetuar o pagamento da conta de luz. Pegou referido montante e foi até um ponto de drogas, onde comprou R\$ 100,00 (cem reais) em entorpecente. Retornou para sua residência e fez uso do narcótico. Após, foi até uma distribuidora de bebidas para comprar uma cerveja. Quando voltou à sua casa, a esposa não estava mais no local. Em seguida, consumiu mais drogas. Então, foi até o imóvel do tio, e pediu a moto do tio emprestada para conseguir buscar a esposa. Saiu sentido a Rua David Passarinho, 'passou a Praça da Prudenciana' e, logo após, visualizou as viaturas policiais. Como estava 'descontrolado', pelo uso do entorpecente, acelerou a motocicleta e, no 'primeiro quarteirão', caiu do veículo e saiu correndo. Posteriormente, foi abordado pelos castrenses. Estava trabalhando durante o dia em um 'pet shop' e, no período noturno, trabalhava com o sogro em uma lanchonete. Como seu pai havia falecido há 5 (cinco) meses, teve uma 'recaída'. Fazia 11 (onze) meses que havia saído da prisão. Estava preso por tráfico de drogas. Não conhecia os policiais ouvidos em Juízo. Penhorou o seu celular em um ponto de drogas. Não comercializava entorpecente pela modalidade 'delivery'. As 10 (dez) porções de cocaína eram de sua propriedade. Pagou cerca de R\$ 100,00 (cem reais) pelas 10 (dez) porções do narcótico (fl. 224).

O Policial Militar Paulo Victor obtemperou que estava em patrulhamento via ROCAM, indo atender uma ocorrência de perturbação de sossego. Em um cruzamento de vias na Rua David Passarinho, deparou-se com o acusado em uma motocicleta. Ao visualizar os policiais, o réu aumentou a velocidade e 'saiu em disparada'. Após 300 metros, na mesma rua, o depoente cercou o denunciado, mas o acusado não parou. Por mais de uma vez, o acusado 'arremessou' a moto que ele estava conduzindo contra as motocicletas dos policiais. Em um determinado momento, o réu acabou caindo do veículo e saiu correndo a pé. Na ocasião, o denunciado pulou em um estacionamento localizado na Rua David Passarinho, subiu no telhado do local e foi 'pulando' para os estabelecimentos que ficavam ao lado. O parceiro do depoente saiu, a pé, no encalço do acusado. O depoente estava pilotando uma motocicleta. Realizou o contorno dos estabelecimentos comerciais que davam ao fundo da linha férrea. Visualizou o momento em que o acusado saiu do outro lado da linha férrea e arremessou uma embalagem plástica. Cerca de 3 (três) quadras para baixo da Rua David Passarinho, entrou em luta corporal com o réu, por mais de uma vez. O denunciado desferiu alguns socos contra o depoente. Com muita resistência, imobilizou o denunciado e o algemou. Ao retornar ao local em que o acusado havia arremessado a embalagem plástica, constatou que se tratava de 10 (dez) porções de cocaína. Indagado, o réu informou que havia comprado 3 (três) porções de cocaína e teria consumido essa quantidade de entorpecentes, bem como que estava portando cerca de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Posteriormente, o denunciado foi preso em flagrante. Não havia realizado nenhuma abordagem do acusado anteriormente. Obteve informações de que o réu, após ter saído da prisão, estava praticando novamente o tráfico de drogas em Assis/SP. Procedeu a abordagem do denunciado em razão da sua atitude suspeita em ter acelerado e saído em disparado com a motocicleta. Não estava em diligência para tentar localizar o acusado quando o abordou. No momento da abordagem, o réu estava muito nervoso e não aparentava estar sob influência de substância entorpecente (fl. 224).

O Policial Militar Victor Luís asseverou que estava indo atender uma ocorrência de perturbação do sossego no Bairro Santa Clara, ocasião em que, no cruzamento da Rua David Passarinho com a Rua Santa Izabel, deparou-se com o acusado conduzindo uma motocicleta. O acusado, ao perceber a aproximação dos policiais, saiu em alta velocidade, o que gerou suspeita. Próximo ao cruzamento, o réu esbarrou em uma das motocicletas da ROCAM e foi a solo. Em seguida, o denunciado saiu correndo e pulou

para o interior de um estacionamento de veículos. O depoente foi acompanhando o acusado. Pelo telhado do estacionamento, o réu subiu em outro telhado de estabelecimento diverso, ocasião em que ele arremessou algo no 'fundo da linha férrea'. O denunciado continuou correndo e foi sentido a Rua do Rosário. O Policial Negrini saiu ao encalço do acusado. Posteriormente, foi possível deter e algemar o réu, após ele ter tentado investir diversas vezes contra a equipe. Ao retornar ao local em que o denunciado havia arremessado a embalagem plástica, constatou que se tratava de 10 (dez) porções de cocaína. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à CPJ. No momento da abordagem, o réu afirmou que possuía 3 (três) porções de cocaína e que havia usado 1 (uma), sendo este o motivo pelo qual teria corrido. Nunca havia abordado o denunciado anteriormente. Obteve informações de que o acusado, após ter saído da prisão, estava comercializando entorpecentes pela modalidade 'disk entrega' (fl. 224).

Pelo que procede e pelo que demais dos autos consta, a prova da prática de tráfico pelo réu é frágil.

Não há nos autos prova inconcussa, produzida sob o crivo do contraditório, a permitir a ilação da prática de tráfico pelo acusado, pois não se pode excluir a possibilidade de o acusado ter adquirido porções de entorpecente, que estavam em sua posse para o seu uso.

Logo, a dúvida milita em favor do acusado, já que os fatos narrados na denúncia mereciam um trabalho de investigação mais elucidativo, mormente para que fossem dirimidas as dúvidas mencionadas acima.

Nunca é demais lembrar que se impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, quando os elementos de convicção, quanto à autoria, estão restritos ao campo de meras probabilidades, sendo a prova frágil e duvidosa quanto à imputação do crime ao acusado (cf. TJPR - 3ª C. Criminal - AC 0592644-7 - Londrina - Rel.: Desª Sonia Regina de Castro - Unânime - J. 08.04.2010).

Como é cediço, a condenação pela prática de tráfico ou de qualquer outro crime deve estar lastreada em prova robusta e estreme de dúvida. Assim, conjeturas ou probabilidades, não bastam para a prolação de um decreto condenatório (cf. TJSC - Ap. Crim. nº 01.011.120-9 - Itajaí - Des. Rel. Souza Varella - 1ª Câmara Criminal - J. 11.09.2002).

A simples probabilidade de autoria, não constitui, por si só, certeza, pois a simples suspeita não pode gerar condenação, porque duvidosas a autoria e materialidade do delito (TAPR - ACr nº 174.918-6 - Matinhos - 4ª C.Crim. - Relª Juíza Conchita Toniollo - DJPR 01.02.2002).

Logo, inexistindo nos autos prova segura e concludente a autorizar o decreto condenatório pela prática de tráfico de entorpecente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é medida de rigor.

Considerando que o acusado não faz jus as benesses da Lei 9.099/95, passo a dosimetria da pena.

2.1. O acusado é reincidente (processo nº 0007755-51.2011.8.26.0047 e 0002997-50.2015.8.26.0415) (cf. F.A. e Certidões de fls. 37/39 e 40/47).

Assim, em razão da reincidência, julgo insuficiente a sanção mais branda prevista no inciso I do artigo 28 da Lei de Drogas, preferindo a prestação de serviços comunitários por dez meses, devendo em sede de execução aplicar a detração, considerando o tempo em que o referido acusado ficou preso.

3. Posto isso,

Julgo parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar MILLANO FELIPE GONZAGA, como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade.

Prejudicado o pedido de confisco da motocicleta Honda/CG 150 Fan ESI de placas EKE-6053, em favor da União (fl. 11), providenciando-se a restituição ao proprietário, se por outro motivo não estiver apreendido, isentando-se de custas referentes ao presente feito e expedindo-se o necessário, tornando definitiva a decisão de fls. 76/82, restando, entretanto, prejudicada a nomeação do depositário.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observado os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À d. Defensora nomeada arbitro os honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se as respectivas certidões.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA